Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0836787-84.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Ricardo Takeshi Mori Prado
Réu: Unimed de Fortaleza

SENTENÇA
I - RELATÓRIO

RICARDO TAKESHI MORI PRADO, absolutamente incapaz, representado por sua genitora ALESSANDRA SATIE MORI, com qualificação nos autos, propôs **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA** em face de **UNIMED DE FORTALEZA**, também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"b) a intimação pessoal e a citação via Correios da requerida, na pessoa de seu representante legal, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, sob pena de se sujeitar aos efeitos da revelia, julgando, ao final, totalmente procedente o presente feito, tornando-se definitiva a tutela de urgência, condenando-se a requerida em definitivo, para que forneça as terapias prescritas ou proceda ao custeio, e de forma integral, e com os mesmos profissionais que já atendem o requerente consistente em tratamento multidisciplinar com Psicoterapia Comportamental, com ênfase em Análise Aplicada ao Comportamento, cujo tratamento deve ser realizado por Psicólogo Analista do Comportamento altamente capacitado em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo e com vasta experiência na aplicação da ABA, com cinco sessões semanais, com 4 horas cada; Terapia ocupacional, com integração sensorial de Ayres, a ser aplicada por profissional com certificação internacional, 2 sessões semanais; Fonoterapia, com aplicação da Técnica Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo (ABA), 4 sessões semanais, a serem custeadas até sua alta médica, e na frequência mínima indicada pelos***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

profissionais;

c) a condenação da requerida em ressarcir o requerente de toda despesa que porventura venha a realizar após a notificação extrajudicial, realizada com os profissionais especialistas e de forma integral, valor este devidamente atualizado desde o desembolso de cada pagamento e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contado da citação, bem como a condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios".

Como causa de pedir, sustenta que é beneficiário de plano de saúde mantido pela parte ré, conforme documentos que instruem a petição inicial, sendo que foi diagnosticado como portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Após a busca de atendimento médico especializado, foi indicado tratamento com acompanhamento multidisciplinar com **psicoterapia comportamental, com ênfase em análise aplicada ao Comportamento – ABA,** com sessões 4 horas e 5 vezes na semana, **terapia ocupacional com especialização em integração sensorial de Ayres** 2 vezes na semana e **fonoterapia pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento)** 4 vezes na semana.

Afirma que formulou à parte ré autorização para o tratamento, porém a mesma permaneceu silente.

Tece considerações sobre o Transtorno do Espectro Autista – TEA, bem como sobre a importância dos tratamentos prescritos no desenvolvimento e da necessidade imediata de início de tal tratamento, visto que a precocidade do diagnóstico e do início do tratamento melhoram a resposta dos portadores da síndrome e melhoram a qualidade de vida deste.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar à parte ré assegure à parte autora os tratamentos prescritos pelo médico que assiste a parte autora, sem limitação de sessões.

Na decisão de fls. 46/52 e 63/69 foi deferida a tutela de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

urgência para o fim de determinar que a parte ré assegure à parte autora, a realização de tratamento com acompanhamento multidisciplinar com psicoterapia comportamental com ênfase em análise aplicada ao comportamento – ABA, terapia ocupacional com especialização em integração sensorial de Ayres e fonoterapia pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), pelo tempo e intensidade indicados pelo profissional da área médica que assiste a parte autora, sem limitação de sessões.

A parte ré foi citada, sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 143/176), alegando, em síntese o seguinte: 1) aduz que inexiste prova da negativa de cobertura; 2) sustenta que fornece aos seus beneficiários o tratamento multidisciplinar com Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicoterapia/Psicologia Especializada com Método ABA na modalidade de supervisão, sem, no entanto, custear o Assistente/Atendente/Acompanhante Terapêutico (AT); 3) a ausência de obrigatoriedade de custeio do Atendente Terapêutico (ou congêneres) em ambiente domiciliar, escolar e/ou social, e também das sessões/consultas de psicólogo (com ABA ou outra abordagem), de fonoaudiólogo, e de terapeuta ocupacional excedentes ao Contrato e ao Rol da ANS; 4) descabida qualquer pretensão de restituição dos valores, visto que eventual tratamento particular foi realizado por iniciativa própria do autor, sem qualquer pedido de autorização; 5) afirma que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; 6) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais; 7) alternativamente, requer que seja estipulado a coparticipação em 50% tanto para os serviços/profissionais que não esstão no Rol da ANS e no contrato, quanto para as quantidades de consultas/sessões de serviços que excederem o Rol da ANS e o contrato; 8) determinar a apresentação de relatório médico assistente e dos demais profissionais trimestralmente; e 9) aplicar eventual reembolso nos limites praticados pela tabela de honorários médicos/terapêuticos da Unimed Fortaleza.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 327/364.

O Ministério Público apresentou parecer às fls. 610/619, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fl. 640).

As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 649/656); e 2) a parte ré requereu a produção de prova pericial e testemunhal (fls. 647/648).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese a requerida tenha pugnado pela produção de prova pericial e oral, com a finalidade de comprovar a efetividade do tratamento requerido ao autor, tais requerimentos devem ser indeferidos.

Com efeito, a realização de perícia para provar a alegação de que o tratamento requerido pelo autor não era indicado à sua patologia é desnecessária, uma vez que o pedido está amparado em laudo do profissional que o acompanhava.

Ademais, o pleito nos termos em que está formulado, aparentemente, busca firmar uma premissa de julgamento para o feito, o que é processualmente inadequado, posto que constituiria tentativa de obter um "parecer" para substituir a prescrição do médico que realiza o tratamento do autor.

Deve ser considerado, também, que a matéria posta à apreciação não necessita de produção de prova oral, uma vez que os pontos controvertidos dizem respeito à suposta obrigação da requerida de fornecer o tratamento solicitado pelo médico do autor, e tais fatos, na situação em tela, provam-se por documentos, sendo que a realização de audiência de instrução e julgamento demandaria em dilação probatória desnecessária, bem como vislumbra-se que os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação da presente demanda.

Ressalta-se que, na atividade de julgar, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ***"O juiz apreciará a prova constante dos autos,***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento", de modo que a análise de eventual obrigação de fazer deve ser realizada levando-se em consideração as resoluções atinentes ao caso e ao Código Civil.

Na espécie, incide o disposto no at. 355, I, do Código de Processo Civil, no qual assevera que "***O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas".***

Em decisões recentes o E. TJ/MS, em ações com matéria idêntica à posta nestes autos, decidiu que nessa situação é viável o julgamento antecipado e não há que se falar em cerceamento de defesa, como se vê dos julgados a seguir transcritos:

> ***"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO AUTOR – RESOLUÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – RECUSA ABUSIVA E CAUSA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando verificado que a dilação de provas postulada pela parte recorrente mostra-se desnecessária. O plano de saúde deve fornecer o tratamento médico prescrito pelo médico especialista, ante a comprovação da necessidade do tratamento para assegurar a saúde do autor. O fato de o tratamento pleiteado pela parte não constar no rol da ANS não exime o plano de saúde em fornecê-lo, uma vez que se trata de previsão mínima de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo tal rol considerado meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde é capaz de ensejar a condenação por dano moral. Por um critério de razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do ofensor, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao causador***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

do dano e a desmotivação social da conduta lesiva". ([1]).

"APELAÇÃO CÍVEL- PLANO DE SAÚDE-ENTIDADE DE AUTOGESTÃO- PRELIMINAR REJEITADA- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO- TERAPIA ABA- NEGATIVA DE COBERTURA- ABUSIVIDADE- ROL DA ANS- MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO- COPARTICIPAÇÃO- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO Se o magistrado compreender que a produção de novas provas trata-se de providência inútil, que em nada acrescentará ao seu convencimento, ressai como dever e não como faculdade o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art.355, I, do CPC. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra, ante o indeferimento de produção de novas provas, violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, considerando-se abusiva a negativa de cobertura, ao argumento de que a terapia postulada não está prevista no rol da ANS, ainda que se trate de entidade de autogestão, a qual, de fato, não se submete às normas consumeristas, nos termos da Súmula 608 do STJ. Isso porque a entidade de autogestão sujeita-se às regras e princípios contratuais inscritos no Código Civil, com os quais não se compatibilizam restrições que desvirtuam a própria natureza do contrato, como a que limita a cobertura pelo plano de saúde aos tratamentos previstos no rol da ANS. A coparticipação exigida pela apelante não encontra previsão no contrato do plano de saúde em questão. Logo, o ofício enviado à clínica e a declaração de ciência assinada pela genitora não ostentam força de avença e não podem, de maneira alguma, vincular o beneficiário do plano, cujo contrato não previu a coparticipação". ([2]).

Logo, **<u>INDEFIRO</u>** a produção de prova pericial e oral requeridas pela requerida.

<u>II.I– MÉRITO</u>

<u>II.I.I – OBRIGAÇÃO DE FAZER</u>

Inicialmente, é importante destacar que a atividade de

[1] **TJMS**. Apelação Cível n. 0824757-17.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 28/06/2021, p: 01/07/2021.
[2] **TJMS**. Apelação Cível n. 0805791-11.2017.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 25/05/2020, p: 27/05/2020

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3.º, § 2.º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 469.

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6.º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda.*

No presente caso, os relatórios e exames médicos vindos com a inicial comprovam que o autor foi diagnosticado como sendo portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA e, lhe foi indicado pelo médico que o assiste a realização de Psicoterapia Comportamental com ênfase em Análise Aplicada ao Comportamento; Terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres; Fonoterapia, com aplicação da Técnica Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo (ABA) (fls. 29/30).

A parte autora afirma que recorreu ao seu plano de saúde, todavia, não localizou clínicas/profissionais indicados pela prescrição médica.

A parte requerida sustenta que o tratamento, na forma em que foi solicitado pelo médico, não está previsto em contrato, tampouco, está incluso no rol de coberturas mínimas exigidas pela ANS.

Em que pese a manifestação da requerida, tal tese não

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

merece prosperar.

É cediço que não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, constituindo tal ato verdadeira cláusula abusiva, que afronta diretamente as normas protetivas previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

> ***"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***
>
> ***I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis***
>
> ***II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;***
>
> ***III - transfiram responsabilidades a terceiros;***
>
> ***IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;***
>
> ***VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;***
>
> ***VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;***
>
> ***VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;***
>
> ***IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;***
>
> ***X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;***
>
> ***XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;***
>
> ***XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;***
>
> ***XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;***
>
> ***XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;***
>
> ***XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;***
>
> ***XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias".***

Dessa maneira, verifica-se que é obrigação do plano de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico do autor, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

No caso em tela, observa-se que o contrato celebrado entre as partes prevê a cobertura do tratamento de fisioterapia e fonoterapia, não obstante, o que se afigura injurídico na espécie é o fato da parte ré pretender escolher o tratamento mais adequado à parte autora, visto que tal opção e indicação de cunho técnico cabe ao profissional da área médica que atende a parte autora.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou a súmula 102, consoante a qual ***"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"***.

Especificamente sobre os tratamentos indicados à parte autora para tratamento do portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA, o pretório Guaicuru não destoa de tal entendimento, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor

> ***"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E BOBATH, TERAPIA PELO MÉTODO ABA, TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA E EM BOBATH – MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA, PARALISIA CEREBRAL E RETARDO MENTAL – PLANO DE SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM O***

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

PARECER DA PGJ. I - Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC). II - Em que pese o plano de saúde não poder se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado, não ser obrigado a custear o tratamento com profissionais ou clínicas não conveniadas, quando possui meio credenciado que o fornece nos moldes exigidos" ([3]).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ATENDIMENTO MÉDICO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO NEUROEVOLUTIVO PELO MÉTODO BOBATH – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DEMONSTRADA E RECUSA INJUSTIFICADA DA REQUERIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada pelo paciente a necessidade do tratamento Neuroevolutivo pelo método Bobath, mostra-se injustificada a recusa de atendimento pelo plano de saúde, visto que, conforme entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a cura ou melhora do quadro de saúde do paciente" ([4]).

Nesse contexto, a parte requerida não poderia negar o fornecimento do tratamento multidisciplinar através de Psicoterapia Comportamental, com ênfase em Análise Aplicada ao Comportamento; Terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres e Fonoterapia com aplicação da Técnica Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo (ABA), indicados pelo médico responsável pelo acompanhamento da saúde da parte autora (fls. 29/30).

No que tange a alegação de que o tratamento requerido não está previsto no rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, a mesma não merece prosperar.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários

[3] **TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1416096-66.2021.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 27/01/2022, p: 31/01/2022.

[4] **TJMS.** Agravo de Instrumento n. 1408500-02.2019.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 12/09/2019, p: 18/09/2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.

Fora isso, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n.º 9656/1998 - Planos de Saúde, a fim de estabelecer que o rol da ANS não é taxativo.

Logo, considerando que o tratamento indicado ao autor consta do rol da ANS, bem como que ficou comprovada a sua eficácia no caso, haja vista a melhora do quadro do autor após o início do tratamento, de modo que a rigor o autor possui sim o direito de receber do plano de saúde requerido o tratamento indicado.

Portanto, comprovada a necessidade de realização do tratamento multidisciplinar através de Psicoterapia Comportamental com ênfase em Análise Aplicada ao Comportamento; Terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres; Fonoterapia com aplicação da Técnica Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo (ABA), não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico do paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se a decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora.

II.I.II - ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS

A realização de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada é admitida apenas em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora.

Portanto, via de regra, as Operadoras dos Planos de Saúde não são obrigadas ao custeio integral do tratamento fora de sua rede conveniada quando possuem profissionais cooperados capacitados.

Essa determinação só se justifica em hipóteses excepcionais, **o que NÃO verifico neste caso concreto.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

Isto porque foi deferida tutela de urgência, em outubro/2020, assegurando à parte autora ***"tratamento com acompanhamento multidisciplinar com psicoterapia comportamental, com ênfase em análise aplicada ao Comportamento – ABA, terapia ocupacional com especialização em integração sensorial de Ayres e fonoterapia pelo método ABA (Análise Aplicada do Comportamento), pelo tempo e intensidade indicados pelo profissional da área médica que assiste a parte autora, sem limitação de sessões"*** (fls. 63/36).

Logo, diferente do sustentando pela parte autora, não há como impor à parte ré que os tratamentos sejam realizados fora da rede credenciada da UNIMED.

Nesse sentido é a jurisprudência, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ATENDIMENTO PELO MÉTODO ABA – OBRIGAÇÃO NA REDE CREDENCIADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diferente do sustentando pela suplicante, não há se falar em concessão da medida de urgência para impor à recorrida o tratamento pelo método "ABA" em clínica e com profissional especialista não credenciados à requerida. A agravada indicou que possui profissionais credenciados e especializados na patologia da autora para realizar os atendimentos de fonoaudiologia e terapia ocupacional, mas a agravante insiste em receber um tratamento em clínica e com profissionais não credenciados, desatendendo a previsão contratual, o que impede reconhecer a probabilidade do direito, exigido pelo artigo 300, do CPC para a concessão da medida de urgência." ([5])***
>
> ***"E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA EM REDE NÃO CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA O TRATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Operadora do Plano de Saúde não está obrigada ao custeio de tratamento fora de sua rede conveniada quando possui***

[5] TJ-MS - AI: 14115070220198120000 MS 1411507-02.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 15/12/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

profissionais cooperados capacitados." ([6])

No caso em exame, inexistem provas de que a parte autora já iniciou o tratamento com os profissionais mencionados na petição inicial (mediante cobertura da parte ré), logo, a utilização de profissionais credenciados na rede da parte ré não gerará prejuízo no tratamento da parte autora, diferente do que ocorre quando o tratamento é concedido e depois suspenso.

Importante destacar, desde já, que se a parte autora iniciou o tratamento com tais profissionais, foi sem a cobertura do plano de saúde mantido, sendo que a negativa da parte ré de cobertura de atendimento em clínica e com profissional não credenciados tem amparo em previsão contratual, não podendo, desta forma, ser imposta obrigação que a parte não pactuou e, consequentemente, remunerou.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL** para o fim de:

1) condenar a requerida em proceder para o autor a assistência médico-hospitalar para a realização do tratamento multidisciplinar através de Psicoterapia Comportamental com ênfase em Análise Aplicada ao Comportamento; Terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres; Fonoterapia com aplicação da Técnica Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo (ABA), pelo tempo e intensidade indicados pelos profissionais da área médica que assistem a parte autora;

2) Por reputar presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, **CONFIRMO** a tutela de urgência deferida nos autos.

Condeno a parte requerida no pagamento das custas

[6] TJ-SP - AC: 10004070520198260040 SP 1000407-05.2019.8.26.0040, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais, à vista do grau de zelo do profissional, o local de prestação de serviço (atendimento na Comarca), a natureza e a importância da causa (matéria repetitiva) e os atos processuais praticados (feito não instruído), fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (art. 85, §2° e §8° , do Código de Processo Civil).

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se o Ministério Público Estadual.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 13/04/2023 às 19:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0836787-84.2020.8.12.0001 e código FOD6GYSw.